



Nr. 333 Ministerbesprechung vom 15. April 1926, 16.15 Uhr

R 43 I/1411 , Bl. 83-85

Anwesend: Luther, Külz, Curtius, Marx, Haslinde; StS v. Schubert, Meissner; MinDir. Pünder, Kiep, Ritter;
Rittmeister Planck; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 16:15

[Tagesordnung]

1. Außenpolitische Fragen.
2. Völkerbundseintritt Deutschlands und Locarnopolitik.
3. Vertragsverhandlungen mit den Russen.
4. Befriedung des besetzten Gebietes.
5. Duellfrage.
6. Deutsch-spanische Handelsvertragsverhandlungen.

1. Außenpolitische Fragen.

Der *Reichskanzler* teilte mit, daß es sich bei der erforderlichen Presseinformation im Anschluß an die Veröffentlichung des Antwortschreibens an das Völkerbundssekretariat¹ als notwendig erwiesen habe, zu der Frage Stellung zu nehmen, ob Deutschland an seinem bisherigen Standpunkt bezüglich der Zusammensetzung des Rats festhalte oder geneigt sei, diesen Standpunkt aufzugeben. Bisher habe sich das Kabinett endgültig in dieser Frage nicht festgelegt. Von verschiedenen Seiten und auch von seiner Seite sei jedoch ausgesprochen worden, daß eine Änderung des bisher eingenommenen Standpunktes wohl kaum möglich sei². Es seien nun Zweifel aufgetaucht, ob es psychologisch richtig sei, sich jetzt der Öffentlichkeit gegenüber wieder festzulegen. Zweifellos müsse materiell daran festgehalten werden, daß vor unserem Eintritt an der Kräfteverteilung innerhalb des Völkerbundes, Einzelheiten vorbehalten, nichts geändert werden dürfe. Formell sei aber der Tatbestand verschoben, weil wir jetzt die Möglichkeit hätten, vor unserem Eintritt an der gesamten Ratsfrage mitzuarbeiten.

Nach einer kurzen Aussprache, in der besonders der *Reichswirtschaftsminister* Wert darauf legte, daß die Regierung jetzt nichts unternehme, was einer Festlegung im einen oder anderen Sinne gleichkäme, wurde beschlossen, bei der erforderlichen Presseinformation die Frage offen zu lassen. Es soll

¹ Vgl. Dok. Nr. 330, P. 2.

² Vgl. Dok. Nr. 309, P. 2, dort bes. Anm. 19.

weder eine Festlegung der Reichsregierung darauf erfolgen, daß sich an dem Standpunkt Deutschlands bezüglich der Ratsfrage nichts geändert habe, noch darauf, daß Deutschland schon jetzt mit einer Veränderung des Völkerbundsrats einverstanden sei ³.

2. Völkerbundseintritt Deutschlands und Locarnopolitik.

Der *Reichskanzler* machte Mitteilung, daß in der Presse Nachrichten erschienen seien, die den Wunsch gewisser Kreise zu erkennen geben, die Völkerbundspolitik von der Locarnopolitik zu trennen, und zwar in dem Sinne, daß die Locarno-Abmachungen losgelöst werden sollten von der Bedingung, daß Deutschland in den Völkerbund eintrete. Es frage sich, wie sich Deutschland gegenüber derartigen Erörterungen und Anregungen stellen solle.

Der *Reichswirtschaftsminister* wies darauf hin, daß solche Gedanken auch gerade in seiner Partei und bei den Deutschnationalen Anhänger besäßen; Herr von Rheinbaben habe die Trennung von Völkerbund und Locarno stark propagiert. Es sei daher möglich, daß durch eine passive Haltung der Regierung gegenüber solchen Anregungen Schwierigkeiten entstünden.

Der *Reichskanzler* wies darauf hin, daß jedes aktive Verhalten gegenüber diesen Anregungen den Gegnern nur angenehm sein könnte. Wir würden mit einem Eingehen auf solche Anregungen tatsächlich dem Gegner nur ein Schutzschild schaffen, um ihm damit zu helfen, seinen Reifall in Genf zu maskieren. Er empfehle äußerstes Uninteressiertsein gegenüber den genannten Anregungen.

Der *Reichswirtschaftsminister* und der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* wiesen noch darauf hin, daß in dem besetzten Gebiet der Gedanke, Locarno in Kraft zu setzen und damit die Rückwirkungen eintreten zu lassen, sicherlich angenehm empfunden werde.

Der *Reichskanzler* bemerkte demgegenüber, daß es gar nicht sicher sei, ob nach Inkraftsetzung der Locarnoerträge die Rückwirkungen eintreten. Sicher sei dagegen, daß unser Standpunkt bezüglich der Rückwirkungen vor dem Eintritt in den Völkerbund bei der gegenwärtigen Situation stärker sei als nach Trennung von Völkerbund und Locarno und nach Inkraftsetzung der Locarnoerträge.

Das *Kabinet* erklärte sich daraufhin einverstanden, wenn zunächst eine uninteressierte und abwartende Haltung gegenüber den genannten und weiteren ähnlichen Anregungen eingenommen werde.

3. Vertragsverhandlungen mit den Russen.

Der *Reichskanzler* teilte mit, daß Mitteilungen in die Presse gelangt seien über die mit Rußland bevorstehenden Vertragsabschlüsse ⁴. Es frage sich, wie man nunmehr, nachdem die Sache öffentlich geworden sei, sich verhalten solle. Man müsse sich wohl auf den Standpunkt stellen, daß die beabsichtigten Verträge mit Rußland in der geraden Linie der deutschen Friedenspolitik lägen. Auch sie seien wie die Locarnoerträge und der Eintritt Deutschlands in den Völkerbund ein Teil der großen generellen Friedenspolitik der deutschen Reichsregierung. Allerdings müßten die Verträge

³ Gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Note Stresemanns an Generalsekretär Drummond bringt die Abendpresse des 15. 4. folgende Mitteilung aus Regierungskreisen: Die Annahme der Einladung zur Studienkommission sei eine Selbstverständlichkeit gewesen, „wenn Deutschland auf der Linie seiner bisherigen Politik bleiben wollte“. Wenn im zweiten Teil der Note festgestellt werde, daß Dtl. sich die Freiheit seiner Entschließung in bezug auf den Völkerbundseintritt vollständig wahre, so bedeute dies: „Es kann also je nach dem Ergebnis der Beratungen seine Entschlüsse fassen, und es kann stets erklären, daß der Eintritt Deutschlands in den Völkerbund in Frage gestellt sei, wenn die Beratungen der Kommission eine Richtung einschlagen, in der wir nicht folgen können. Man kann vielleicht sagen, daß diese Entschlußfreiheit der deutschen Regierung uns in der Kommission eine stärkere Stellung sichert, als wenn wir bereits Mitglied des Völkerbundes wären“ (nach „Tägliche Rundschau“ vom 15. 4.).

⁴ Am Vortage hatte die Londoner Times den unmittelbar bevorstehenden Abschluß eines dt.-sowj. „Rückversicherungsvertrages“ gemeldet und auf entsprechende dt. Demarchen bei den Westmächten hingewiesen. S. das Schreiben v. Schuberts an Stresemann vom 14. 4. in: ADAP, Serie B, Bd. II, 1, Dok. Nr. 138.

mit Rußland eine andere Form annehmen als die mit Völkerbundsmächten, weil Rußland nicht dem Völkerbund angehöre.

Es wurde beschlossen, in diesem Sinne sich zu verhalten und die Presse zu informieren ⁵.

4. Befriedung des besetzten Gebietes ⁶.

Der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* bat, unmittelbar nach Rückkehr des Kanzlers aus München ⁷ eine Kabinettsitzung in dieser Frage unter Zuziehung des Reichskommissars von Langwerth abzuhalten.

Der *Reichskanzler* sagte dies zu ⁸.

5. Duellfrage.

Der *Reichsminister der Justiz* machte Mitteilung, daß zwei Vorschläge ausgearbeitet worden seien, um die Frage zu lösen ⁹. Es könne dem Herrn Reichspräsidenten anheimgestellt werden, welchen Weg er wählen wolle. Nach seiner Auffassung sei es notwendig, in der Frage die bürgerlichen Parteien zu einigen. Der geeignete Weg dazu sei die Annahme der von ihm mitgeteilten ersten Formulierung, die die Kannvorschrift enthalte in Verbindung mit einer Mußvorschrift in besonderen Fällen.

Das *Kabinet* schloß sich dieser Auffassung an und war damit einverstanden, daß in dem vorgeschlagenen Sinne weiter gehandelt werde ¹⁰.

⁵ Schon am Abend des 14. 4. waren hierüber in der Rkei erste vertrauliche Informationen an die Presse gegeben worden. Dabei hatte der RK u. a. ausgeführt: „Wir müssen diese Friedentendenz nachdrücklich zum Ausdruck bringen, einmal den Westmächten gegenüber, aus den bekannten Gründen, und dann gegen den Osten und den Vorgängen gegenüber, die seit Locarno sich entwickelt haben. [...] Wir dürfen weder zu scharf in diesem Zusammenhange betonen, die ganze Sache ist eine Ergänzung zu Locarno, weil wir damit nach der russischen Seite eine falsche Wirkung erzeugen würden; [...] noch dürfen wir sagen, wir rücken von Locarno ab. Wir können nur mit der Politik, die wir immer empfohlen haben, durch diese Gefahren hindurchkommen, mit der Politik, die sich in die wenigen Worte kleidet: keine Option zwischen Ost und West.“ (Wortprotokoll des Presseempfangs, von Kiep am 18. 4. an den RK übersandt, in R 43 I/135, Bl. 101-113).

Die dt. Presseberichte bewegen sich in den Tagen bis zur Veröffentlichung des Vertragstextes (27. 4.) auf der Linie einer polemischen Abwehrhaltung gegenüber mißtrauischen Stellungnahmen der Auslandspresse bei gleichzeitiger Betonung des dt. Friedenswillens und der Vereinbarkeit freundschaftlicher dt.-sowj. Beziehungen mit den Locarno-Verträgen (s. u. a. „Tägliche Rundschau“ vom 15.–18.4.26). Letzteres unterstreicht Stresemann nachdrücklich in seiner Stuttgarter Rede vom 18.4.26 („Tägliche Rundschau“ vom 19. 4.; auszugsweise in: Stresemann, Vermächtnis, Bd. II, S. 503 f.).

⁶ Es handelt sich um die laufenden Verhandlungen mit der Irko über Amnestiemaßnahmen im bes. Gebiet. Vgl. Dok. Nr. 277, P. 5.

⁷ Vgl. Anm. 8 zu Dok. Nr. 343.

⁸ S. Dok. Nr. 345.

⁹ Vgl. Dok. Nr. 323. – In einer Sitzung des Interfraktionellen Ausschusses der Regierungsparteien am 14. 4. (Teilnehmer: Külz, Marx; Abg. von DDP, DVP, Zentrum) wurde dahin Übereinstimmung erzielt, „daß zweckmäßigerweise zunächst der Reichsjustizminister möglichst umgehend den Herrn Reichspräsidenten befrage, welche der in der Sitzung erörterten Fassungen für ihn annehmbar sei; insbesondere eine Kannvorschrift mit gewissen Ausnahmen oder [...] eventuell eine Mußvorschrift mit gewissen Ausnahmen“. Zuvor hatte der Abg. v. Guérard beanstandet, daß die RReg. ihre Duellvorlage (vgl. Anm. 10) den Regierungsparteien nicht zur Kenntnis gebracht habe. „Das hätte unbedingt geschehen müssen. Ein Kompromiß müsse nun unbedingt gefunden werden, da die ganze Angelegenheit eine Reichspräsidentenkrise und eine Regierungskrise nicht wert sei.“ (Vermerk Wiensteins vom 15. 4. in R 43 I/1218, Bl. 86).

¹⁰ Nachdem das Kabinet am 25. 3. der Duellvorlage des RJM („Entwurf eines Gesetzes über die Bestrafung des Zweikampfes“) zugestimmt hatte (vgl. Dok. Nr. 322, P. 4 b, s. dort auch Anm. 12), wurde sie am 28. 3. dem RR vorgelegt (RR-Drucks. Nr. 52, Bd. 1926 I). Bei den Beratungen in den RR-Ausschüssen beantragt die RReg. am 17. 4., die Kannvorschrift des Entwurfs durch eine Mußvorschrift in besonders schweren Fällen zu ergänzen (Druckexemplar des Antrags in P 135/8038). Nach Zustimmung durch RR und RT am 22. bzw. 29. 4. vollzieht der RPräs. das Gesetz am 30. 4. (RGBl. I, S. 201). Gleichfalls am 30. 4. vollzieht der RPräs. das am 3. 2. vom RT beschlossene, am 18. 3. für zwei Monate ausgesetzte (vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 295) „Gesetz zur Vereinfachung des Militärstrafrechts“ (RGBl. I, S. 197).

6. Deutsch-spanische Handelsvertragsverhandlungen.

[Es wurde beschlossen, den StS Hagedorn mit der Leitung der dt.-span. Handelsvertragsverhandlungen zu beauftragen ¹¹.]

¹¹ Ein neues dt.-span. Handelsabkommen wird am 7. 5. in Madrid unterzeichnet. Es gewährt der span. Weineinfuhr nach Dtl. Meistbegünstigung, d. h. die Zollsätze des dt.-ital. Handelsvertrages vom 31.10.25 (vgl. Anm. 11 zu Dok. Nr. 330). Dagegen muß Dtl. die Differenzierung einzelner, nicht unwichtiger Zweige seiner Ausfuhr an Industrieprodukten hinnehmen. – Das AA übersendet den GesEntw. über dieses Abkommen am 11. 5. an die Rkei, er wird am 12. 5. vom Kabinett im Umlaufverfahren gebilligt (R 43 I/1118, Bl. 257-266, 279). Der RAM leitet ihn am 14. 5. nebst Notenwechsel und Denkschrift dem RT zu (RT-Drucks. Nr. 2297, Bd. 408), der ihn am 18. 5. annimmt (RT-Bd. 390, S. 7288). Die Verkündung erfolgt am 21. 5. (RGL. II, S. 296).

Zitierhinweis

Nr. 333 Ministerbesprechung vom 15. April 1926, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 1270–1273 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D333>